

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>République Française</b><br><b>Département des Pyrénées-Orientales</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>Cabestany | <b>EXTRAIT DU REGISTRE DU<br/>CONSEIL MUNICIPAL DE LA<br/>VILLE DE CABESTANY</b> |
| Date de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/12/2024                                                                                      |                                                                                  |
| Date d'affichage de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04/12/2024                                                                                      |                                                                                  |
| <b>Nombre de membres :</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SEANCE DU 10 DECEMBRE 2024</b>                                                               |                                                                                  |
| Afférents au Conseil municipal :                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33                                                                                              |                                                                                  |
| En exercice :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33                                                                                              |                                                                                  |
| Ayant pris part à la délibération :                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32                                                                                              |                                                                                  |
| Pour :                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32                                                                                              |                                                                                  |
| Contre :                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                               |                                                                                  |
| Abstention :                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                               |                                                                                  |
| L'an deux mille vingt-quatre et le mardi dix décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Présents</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT. |                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Ont donné procuration</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Chantal CASIMIR à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Brigitte PAGES, Marc ZARCONE à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Karine TARTAS, Ahmed EL HOUMMASS à Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Absents excusés</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Chantal CASIMIR, Rosemary DROUILLOT, Marc ZARCONE, Jean-François REGNIER, Ahmed EL HOUMMASS, Thierry CRANE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Absents non excusés</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Sara TOURNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Secrétaire de séance</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Stéphane QUINTIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                  |

**AFFAIRE N°11 : FINANCES LOCALES.**  
**Ouverture anticipée des crédits d'investissement au budget primitif 2025 du budget principal de la commune.**

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), permet, dans le cas où, le budget de la Commune n'a pas été adopté avant le 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice auquel il s'applique, à l'exécutif de la Collectivité Territoriale jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de Fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit aussi de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Enfin, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'Investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Par chapitre, hors emprunts et dettes assimilées (16) et hors dépenses d'ordre, le montant total des crédits ouverts jusqu'au vote du budget en section d'Investissement représente 1 712 488,47 € :

|            |                                         | <b>Crédits Votés<br/>BP 2024</b> | <b>1/4 des<br/>Crédits Votés</b> |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>20</b>  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>    | 143 194,40 €                     | 35 798,60 €                      |
| <b>21</b>  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>      | 4 329 645,65 €                   | 1 082 411,41 €                   |
| <b>23</b>  | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>         | 2 169 213,83 €                   | 542 303,46 €                     |
| <b>204</b> | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b> | 207 900,00 €                     | 51 975,00 €                      |
|            | <b>TOTAL</b>                            | <b>6 849 953,88 €</b>            | <b>1 712 488,47 €</b>            |

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **APPROUVE** à l'unanimité, l'engagement des dépenses avant le vote du budget 2025, pour un montant de 1 712 488,47 €.

2°) **DIT** à l'unanimité, que les dépenses sont affectées tel que défini ci-dessus

3°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

**EXTRAIT CONFORME**

La Maire

  
Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

  
Stéphane QUINTIN

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 décembre 2024